



BarkaPay S.A.S

01 BP 5685 Ouaga 01

Email : direction.generale@barkapay.com

Tel : +226 76615699 / 74954242

ANNEXE 5 – ACCORD DE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (DPA)

Entre :

Le Marchand, agissant en qualité de Responsable de traitement

Et :

BarkaPay, agissant en qualité de Sous-traitant,

conformément à la **loi n°001-2021/AN du 30 mars 2021** sur la protection des données à caractère personnel au Burkina Faso, aux recommandations de la **Commission de l'Informatique et des Libertés (CIL)** et, à titre supplétif, au RGPD.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord encadre les conditions dans lesquelles BarkaPay est autorisé à traiter, pour le compte du Marchand, des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du contrat de services.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU TRAITEMENT

• **Finalités :**

- o Traitement des paiements électroniques
- o Suivi et reporting des transactions
- o Support technique et client
- o Audit, conformité, sécurité

• **Catégories de données :**

- o Données d'identification : nom, prénom, numéro de téléphone, email
- o Données de transaction : montants, dates, statuts, références
- o Données comportementales : fréquence, localisation, canal

• **Personnes concernées :**

- o Clients finaux du Marchand
- o Utilisateurs bénéficiaires des services de paiement

• **Durée du traitement :**

- o Pour la durée du contrat principal, augmentée des délais légaux applicables

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE BARKAPAY

BarkaPay s'engage à :

1. Ne traiter les données personnelles **que sur instruction écrite** du Marchand.
2. **Assurer la confidentialité** des données traitées, y compris par des engagements

internes écrits de ses collaborateurs.

3. Mettre en place des **mesures de sécurité appropriées**, notamment :

o Chiffrement des flux

o Journalisation et traçabilité o Contrôle des accès

o Sauvegardes sécurisées

4. **Assister le Marchand** pour répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées (accès, rectification, opposition, etc.).
5. **Notifier toute violation** de données à caractère personnel dans un délai de **72 heures** à la CIL et au Marchand.
6. **Supprimer ou restituer** les données traitées, à la fin du contrat, sur demande du Marchand.

ARTICLE 4 – SOUS-TRAITANCE SECONDAIRE

BarkaPay ne peut recourir à un autre sous-traitant (ex : hébergeur, prestataire IT) sans **autorisation écrite préalable** du Marchand.

BarkaPay garantit que tout sous-traitant autorisé respectera les mêmes engagements de confidentialité et de sécurité.

ARTICLE 5 – TRANSFERTS INTERNATIONAUX

Les services de BarkaPay utilisent les solutions de **Cloudflare Inc.**, un prestataire international dont les infrastructures sont réparties sur plusieurs régions, incluant potentiellement des pays en dehors de l'UEMOA (notamment les États-Unis).

BarkaPay reconnaît que cela constitue un **transfert transfrontalier de données**, au sens de la loi n°001-2021/AN.

En conséquence :

- Le Marchand est informé que certains traitements techniques (ex. CDN, DNS, sécurité réseau) peuvent impliquer un **transfert temporaire ou indirect** vers des serveurs situés hors du Burkina Faso.

- BarkaPay s'engage à limiter ces transferts au strict nécessaire, et à veiller à ce que **des garanties contractuelles appropriées** (clauses types, audits, certifications) soient en place.

Toute évolution des traitements impliquant Cloudflare ou un autre prestataire hors zone UEMOA fera l'objet d'une **notification écrite** au Marchand.

ARTICLE 6 – VIOLATIONS DE DONNÉES

En cas de violation de données (accès non autorisé, perte, altération), BarkaPay :

- Notifiera **le Marchand et la CIL dans les 72 heures**
- Fournira un rapport contenant :

- o La nature de la violation
- o Les conséquences probables
- o Les mesures correctives prises

- Coopérera pleinement avec les autorités et le Marchand pour toute enquête

ARTICLE 7 – DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

BarkaPay s'engage à :

- Transmettre sans délai au Marchand toute demande reçue d'une personne concernée
- Aider le Marchand à traiter les demandes de droit d'accès, rectification, opposition, effacement, limitation ou portabilité
- Fournir les moyens techniques nécessaires au traitement rapide des demandes

ARTICLE 8 – DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

Type de données	Durée de conservaRon	Base légale
Données d'idenfficafon des clients (nom, téléphone)	Durée du contrat + 3 ans	Intérêt légifme (gesfon des lifges, obligafons commerciales)
Données de transacfon (montant, référence, date)	10 ans	Obligafon légale comptable et fiscale

Logs de connexion / traçabilité 12 mois Sécurité et détecfon d'incidents

Les données seront **supprimées ou anonymisées** une fois les durées expirées, sauf en cas d'archivage légal ou de contentieux en cours.

ARTICLE 9 – AUDIT

Données de prospection (email, contact)	3 ans après la fin de la relation	Intérêt légitime / consentement
--	--------------------------------------	------------------------------------

Le Marchand peut demander un **audit de conformité** annuel (maximum 1 fois par an), à ses frais, sous réserve d'un préavis de 15 jours.

BarkaPay facilitera cet audit sans compromettre la sécurité de ses autres clients.

ARTICLE 10 – DURÉE DU DPA

Le présent DPA est applicable pour toute la durée du contrat principal entre les Parties. À la résiliation, les obligations de confidentialité et de sécurisation perdurent jusqu'à **destruction complète** des données ou leur restitution au Marchand.

ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

Ce DPA est régi par la **législation du Burkina Faso**, notamment la **loi n°001-2021/AN** et les

décisions de la **CIL**.

Tout litige sera de préférence résolu à l'amiable. À défaut, compétence est attribuée au

Tribunal de commerce de Ouagadougou. Article 12 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties.

Fait en deux exemplaires originaux,

à Ouagadougou, Burkina Faso

Le :

Pour BarkaPay Le PDG

GANOU ELIAB YOUMANLY STEPHANE

Pour le Marchand